

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1936/2532

นางแสง คำภีรานนท์

โจทก์

นายอาลี ชันธศักดิ์

จำเลย

นายอาลี ชันธศักดิ์ จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 264

ความว่า จำเลยฎีกา มีเหตุผลเพียงพอที่จะชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 60)

กรณีสืบเนื่องจากจำเลยไม่ปฏิบัติตามคำพิพากษาตามยอมโจทก์จึงนำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดทรัพย์ของจำเลยเพื่อขายทอดตลาดเอาเงินชำระหนี้ตามคำพิพากษา จำเลยยื่นคำร้องขอให้เพิกถอนการยึดและงดการขายทอดตลาด พร้อมทั้งให้โจทก์ยอมรับชำระหนี้ซึ่งจำเลยค้างชำระอยู่จำนวน 28,000 บาท และให้จำเลยปฏิบัติตามสัญญาประนีประนอมยอมความต่อไป โดยอ้างว่าได้มีการตกลงกับโจทก์นอกศาลแล้ว โจทก์แถลงคัดค้านว่าไม่เคยตกลงนอกศาลกับจำเลยศาลชั้นต้นเห็นว่าเมื่อจำเลยไม่ปฏิบัติตามคำพิพากษาโจทก์ยอมบังคับคดีได้ จำเลยจะยกเอาข้อตกลงที่กระทำกันนอกศาลมาเป็นเหตุให้งดการบังคับคดีหาได้ไม่ จึงมีคำสั่งให้ยกคำร้องของจำเลย

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 52,51)

คำสั่ง

คำร้องของจำเลยพอแปลได้ว่า จำเลยขอคุ้มครองประโยชน์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 264 พิเคราะห์แล้วเห็นสมควรให้งดการขายหรือจำหน่ายทรัพย์สินไว้ก่อนระหว่างฎีกา

คำร้องของจำเลยพอแปลได้ว่า จำเลยขอคุ้มครองประโยชน์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 264 พิเคราะห์แล้วเห็นสมควรให้งดการขายหรือจำหน่ายทรัพย์สินไว้ก่อนระหว่างฎีกา

(ถาวร ตันตราภรณ์-ประชา บุญวนิช-นำชัย สุนทรพิณีกิจ)

แหล่งที่มา	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
แผนก	
หมายเลขคดีแดงศาลชั้นต้น	
ต้น	หมายเหตุ